

1500357-12.2020.8.26.0128

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Helen Komatsu

Comarca: Cardoso

Foro: Foro de Cardoso

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... que o réu é reincidente em delito de natureza grave (tráfico de drogas), de modo que nem mesmo a aplicação de sanção penal em outro feito não foi possível impedir a recidiva do réu. Assim, entendo que a substituição pleiteada não será suficiente para prevenção e repressão do crime praticado.

Pelo mesmo motivo, mostra-se inadequado o estabelecimento do sursis, nos termos do artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cardoso

Foro de Cardoso

Vara Única

Rua Urias de Paula e Silva, 1351, Cardoso-SP - cep 15570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500357-12.2020.8.26.0128 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500357-12.2020.8.26.0128

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, 2207009/2020 - 13141482
- 1393/20/711 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO - DEL.POL.CARDOSO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO LOPES e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sérgio Martins Barbatto Júnior

Vistos.

CARLOS EDUARDO LOPES e RICHARD ALEF DA SILVA FERREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, porque, no dia 22 de agosto de 2020, por volta das 19h30min, na Rodovia José de Abreu, Km 6, Estância Modelo, nesta cidade e comarca de Cardoso, agindo em conluio e unidade de desígnios, portavam 1 (uma) carabina, calibre 22, modelo Gallery 037, número de série G279278 e 2 (duas) munições íntegras, da marca CBC, de calibre 22, todas de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e laudo pericial de fls. 59/62.

A denúncia foi recebida em 22 de março de 2021, conforme decisão de fls. 128.

Os acusados foram citados e intimados (fls. 159 e 171) para a apresentação de

resposta à acusação, as quais se encontram às fls. 172/174 e 179/183. Não havendo pressuposto para a absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 184/185). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo o réu RICHARD interrogado ao final. O acusado CARLOS deixou de ser interrogado, eis que mudou seu endereço sem comunicar o Juízo. Na fase do art. 402 nada foi requerido pelas partes. Em debates orais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa do réu RICHARD requereu a absolvição do acusado por falta de provas. A Defesa do réu CARLOS, por sua vez, pugnou pela absolvição, sustentando que não restou demonstrado nos autos a prática de qualquer crime. Subsidiariamente, caso reconhecido o delito, que seja considerado que este não foi praticado pelo réu. Sustenta ainda que não houve comprovação de que a munição apreendida seria utilizada.

Este o relatório.

Passo a decidir.

De início, decreto a revelia do réu CARLOS, eis que, apesar de devidamente citado, não manteve endereço atualizado nos autos. Anote-se.

As provas amealhadas nos autos, ao longo da instrução, autorizam a procedência do pedido, eis que tanto a autoria como a materialidade do crime restaram demonstradas.

A materialidade está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), do boletim de ocorrência (fls. 12/14), do auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e do laudo pericial de fls. 59/62.

A autoria também é certa.

A testemunha Clever Roberto de Oliveira, policial militar, confirma que deram sinal de parada para uma camionete com dois ocupantes. Afirma que o veículo fez uma manobra, parando do outro lado da rodovia, momento em que pôde verificar que o passageiro (RICHARD) teria jogado uma arma pela janela. Encontraram munição no bolso do motorista (CARLOS). A arma, encontraram onde jogada pelo passageiro, carregada. Disse que os réus confirmaram que viriam de Barretos para caçar. Afirmou que CARLOS assumiu a propriedade da arma, embora tenha sido RICHARD que a teria arremessado do carro.

A testemunha Danillo Perinelli, policial militar, confirmou os relatos da testemunha Clever sobre a abordagem. Disse, porém, que não se recordava se havia munição no bolso de Carlos. Consegue confirmar que a arma apreendida estava municiada e que fora o passageiro (RICHARD) que a atirou pela janela no matagal. Na fase policial, o acusado RICHARD permaneceu em silêncio (fls. 05). Em juízo, disse que a munição não estava no bolso de CARLOS, mas perto do câmbio. Negou que tenha jogado a arma pela janela, dizendo que foi CARLOS que a teria dispensado. O acusado CARLOS, do mesmo modo, reservou-se o direito de permanecer calado (fls. 06). Em juízo, deixou de ser interrogado, eis que mudou de endereço no curso do processo sem informar nos autos, o que ensejou a decretação de sua revelia nesta oportunidade.

A versão apresentada pelos acusados, contudo, não merecem prosperar.

Dessa forma, após regular instrução probatória, verifica-se que, apesar da negativa dos acusados, razão não lhes assiste.

De fato, os policiais confirmaram que a arma foi dispensada pelo banco do passageiro, local em que se encontrava o acusado RICHARD.

Nota-se, assim, que os acusados, ao perceberem a aproximação da polícia ambiental e considerando a ilegalidade da situação, dada a ausência de qualquer tipo de autorização para o porte da arma, deliberaram pela sua dispensa, a qual foi tardia, uma vez que notada a ação pelos policiais.

Ademais, verifica-se que as munições foram apreendidas com o réu CARLOS, o qual conduzia o veículo, enquanto a arma fora dispensada por RICHARD, passageiro, que a dispensou em um matagal quando da tentativa de fuga policial, isto é, a corroborar o prévio acordo de vontades e a divisão de tarefas dos réus.

Por fim, não se mostra possível a desclassificação para a conduta prevista no art. 12 da Lei 10.826/03, uma vez que o acusado se encontrava fora de sua residência,

transportando a arma apreendida em seu veículo, ou seja, com fácil acesso. Ainda, a conduta ainda continua sendo típica, sendo o delito de perigo abstrato. Fixada a responsabilidade dos acusados, passo à dosimetria da pena.

Para o réu CARLOS EDUARDO LOPES:

Atendendo às circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena em 2 anos de reclusão, eis que favoráveis as circunstâncias judiciais, e multa de 10 diárias, no valor unitário mínimo, pena esta que se tornará definitiva, ante a ausência de causas modificadoras.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 salário mínimo à entidade social, a serem especificadas no Juízo das Execuções.

Para o réu RICHARD ALEF DA SILVA FERREIRA:

Na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais autorizam a fixação da pena-base no mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso legal.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (0000353-96.2015.8.26.0557 - fls. 300/301), motivo pelo qual majoro a reprimenda em 1/6, obtendo-se 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição.

Ante a reincidência do réu, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em se tratando de reincidência não específica, caberia a conversão caso a medida se mostrasse socialmente recomendável ao caso, o que não é o contexto dos autos. Verifica-se que o réu é reincidente em delito de natureza grave (tráfico de drogas), de modo que nem mesmo a aplicação de sanção penal em outro feito não foi possível impedir a recidiva do réu. Assim, entendo que a substituição pleiteada não será suficiente para prevenção e repressão do crime praticado.

Pelo mesmo motivo, mostra-se inadequado o estabelecimento do sursis, nos termos do artigo 77, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a fim de CONDENAR:

(i) CARLOS EDUARDO LOPES ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, em seu valor mínimo unitário, como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03. Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 salário mínimo à entidade social, a serem especificadas no Juízo das Execuções; (ii) RICHARD ALEF DA SILVA FERREIRA ao cumprimento de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, no piso legal, como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Tendo em vista que o réu CARLOS é beneficiário da justiça gratuita (fls. 185), fica dispensado do pagamento das custas processuais. No que concerne ao acusado RICHARD, para a análise dos benefícios da justiça gratuita em favor do réu, conforme requerido à fls. 175, providencie a defesa a exibição das duas últimas declarações de imposto de renda ou declaração extraída do endereço eletrônico da Receita Federal dando conta de que aquelas não constam de sua base de dados, no prazo improrrogável de 10 dias, sob pena de indeferimento, além de comprovantes de rendimentos, tais como holerites. Não havendo comprovação no prazo estipulado, fica o acusado condenado ao pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a cem UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, § 9º, letra "a", da Lei nº 11.608/2003.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se guias de recolhimento e certidão de honorários em favor do advogado nomeado (fls. 176), nos termos do convênio OAB/DPE. Determino ainda o perdimento da arma, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03 e Resolução 134 do CNJ.

Declaro o perdimento das fianças que será utilizada para o pagamento da multa e de

parte da prestação pecuniária no caso do réu CARLOS.
P.I.C.

Cardoso, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA